

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 898/2533

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์

โจทก์

จำสืบตำรวจสนธิ์ สอนถม กับพวก

จำเลย

จำสืบตำรวจสนธิ์ สอนถม จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาขอเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวน การรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์คลาดเคลื่อนจากข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้งมีประเด็นปัญหาอีกบางประเด็นที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยให้ครบถ้วน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 129)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73, 74, 74 จัตวา ๔๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก 2 ปี ๔๗

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 126)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 129)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน
นอกเหนือจากพยานหลักฐานในสำนวนนั้นศาลฎีกาได้ตรวจดูแล้วไม่ปรากฏว่าศาล
อุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือหรือคลาดเคลื่อนจากพยานหลักฐานในสำนวน
ประการใดฎีกาของจำเลยที่ 1 นอกนี้เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เช่นกันศาลชั้นต้น
ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน
นอกเหนือจากพยานหลักฐานในสำนวนนั้นศาลฎีกาได้ตรวจดูแล้วไม่ปรากฏว่าศาล
อุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือหรือคลาดเคลื่อนจากพยานหลักฐานในสำนวน
ประการใดฎีกาของจำเลยที่ 1 นอกนี้เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เช่นกันศาลชั้นต้น
ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น